



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE

REGISTRO GENERALE N. 1363 del 27/08/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 38 del 28/01/2026

PROPOSTA N. 223 del 27/01/2026

OGGETTO: Decisione a contrarre e affidamento diretto alla libreria "Mondadori Bookstore Di Valentina Curatolo" della fornitura di Libri con il contributo di cui al D.M N. 272 Del 05.08.2025 Cig: BA19CCDBF3

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI

-il decreto sindacale n.1 del 02/02/2026 con il quale sono state conferite al sottoscritto ing. Pasqualino Nicotera le funzioni dirigenziali di cui agli artt. 107 e 109 del T.U.O.EE.LL. con attribuzione della direzione del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale del Comune di Lamezia Terme;

-l'art. 107 del D. Lgs 267/2000, il quale prevede che l'adozione degli atti di gestione o di atti provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

VISTO

-il D.M. 272 del 05/08/2025: avente ad oggetto: Disposizioni attuative della misura di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante "Misure urgenti in materia di cultura" convertito in legge, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16.

DATO ATTO CHE:

-il decreto individua le modalità di assegnazione delle risorse, per complessivi 30 milioni di euro, iscritte nel fondo avente una dotazione di 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5,2 milioni di euro per l'anno 2026, da ripartirsi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2025, n. 16, alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534 e dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'acquisto di libri, anche in formato digitale;

-possono presentare domanda di accesso al contributo di cui all'art. 1 del decreto, nelle modalità specificate nei successivi articoli, le biblioteche, aperte al pubblico, appartenenti:

- alle amministrazioni centrali dello Stato, di cui all'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 229, Serie Generale, del 30 settembre 2024;

- agli enti pubblici territoriali, anche consorziati, e loro articolazioni;

- alle istituzioni private, non a fini di lucro, già destinatarie nel triennio 2023-2025 di contributi ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, ovvero ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

-il contributo viene ripartito a ciascun beneficiario in due quote, a valere sugli esercizi finanziari sui quali sono attestate le risorse indicate all'articolo 1 del decreto, fino a esaurimento degli importi disponibili per ciascun esercizio finanziario. Le quote di contributo gravanti sulle risorse imputate all'esercizio finanziario 2025 vengono erogate all'ente proprietario della biblioteca entro sessanta giorni dal termine stabilito per la presentazione delle domande, secondo le modalità indicate dall'utente nella richiesta di contributo. Ai fini dell'erogazione degli importi loro destinati, le amministrazioni pubbliche titolari di conto di Tesoreria sono tenute a indicare il relativo numero di

conto. Le quote di contributo gravanti sulle risorse imputate all'esercizio finanziario 2026 vengono erogate ai beneficiari entro il 31 marzo 2026

- una volta ammessi al contributo, i soggetti beneficiari dovranno impegnarsi a spendere le risorse assegnate entro 120 giorni dalla ricezione dell'accredito da parte della Direzione generale Biblioteche, come stabilito dall'articolo 6 del presente decreto, e devono essere rendicontate entro lo stesso termine.

PRECISATO che

eventuali richieste di proroga, motivate, devono essere inviate prima della scadenza del termine alla casella di posta elettronica: contributoacquisto libri@cultura.gov.it, a cura del legale rappresentante" dell'Ente beneficiario".

PRESO ATTO CHE:

- il contributo erogato deve essere integralmente utilizzato per l'acquisto di libri, anche in formato digitale.
- I libri acquistati in formato digitale dovranno essere necessariamente forniti di specifiche licenze che ne consentano il servizio di prestito nelle biblioteche. Gli acquisti di cui al comma precedente possono essere effettuati:
 - a) per il 90% dell'importo assegnato, presso almeno tre punti vendita fisici, in possesso di codice ATECO primario 47.61 [libri nuovi] o 47.79.1 [libri usati], aventi ubicazione nella provincia o città metropolitana in cui ha sede la biblioteca, ovvero in provincia limitrofa purché nel raggio di 50 chilometri dalla biblioteca stessa;
 - b) per un massimo del 10% dell'importo assegnato, al di fuori dei vincoli di cui al punto precedente. La percentuale di acquisti non vincolati al principio della territorialità di cui alla lettera precedente può essere elevata al 20% per gli acquisti effettuati presso librerie dichiarate "storiche" ai sensi della normativa vigente, nonché per acquisti effettuati presso le librerie di qualità correntemente iscritte all'omonimo albo tenuto dalla Direzione generale.

ATTESO CHE

-con D.D.G n. 239 del 13/11/2025 avente ad oggetto "Decreto di approvazione dell'elenco dei beneficiari della misura prevista dal decreto ministeriale n. 272 del 5 agosto 2025, recante "Disposizioni attuative della misura di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, 'Misure urgenti in materia di cultura' convertito in legge, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16", è stato approvato l'allegato elenco di biblioteche beneficiarie dei contributi per l'acquisto libri per l'anno 2025, con indicazione dell'importo a ciascuna complessivamente spettante, come determinato ai sensi del decreto ministeriale citato nelle premesse, suddiviso in tre sottoelenchi rispettivamente contenenti le pubbliche amministrazioni, gli istituti di diritto privato e gli istituti appartenenti alla rete dei funzionari delegati del Ministero.

DATO ATTO CHE:

la Biblioteca comunale "Oreste Borrello" di Lamezia Terme e' risultata assegnataria della somma di Euro **12.669,58** di cui : Euro 12.286,99 per l'anno 2025 ed Euro 382,59 per l'anno 2026;

la somma di euro 12.286,99 (riferito all'anno 2025) accertata con determina RS n. 2269 del 23/12/2025, è stata trasferita a questo Ente in data 16.12.2025 ed incassata con reversale n. 49245 del 31/12/2025;

la restante somma di € 382,59, accertata con determina RG n.54 del 21/01/2026, è stata trasferita a questo Ente in data 13/03/2026 ed incassata con reversale n. 4510 del 30/04/2026

RITENUTO pertanto di procedere ad individuare e affidare la fornitura di libri alle librerie aventi sede sul territorio comunale, con separati provvedimenti.

CONSIDERATO che:

trattandosi di appalto d'importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di

contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione del servizio in oggetto;

-l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

-l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL (Testo Unico degli enti locali) , che il presente procedimento è finalizzato alla stipula di un contratto per l'affidamento della fornitura in oggetto le cui caratteristiche essenziali sono le seguenti:

- fine che il contratto intende perseguire: implementazione del patrimonio librario;
- oggetto dell'appalto: fornitura di libri;
- forma del contratto: secondo gli usi commerciali;
- clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023;

VISTO l'art. 1, comma 450 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000,00 Euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

CONSIDERATO, che per importi sotto euro 5.000,00 (cinquemila), la Pubblica Amministrazione ha la facoltà e non l'obbligo di ricorrere al MEPA e più in generale la possibilità di procedere agli affidamenti senza utilizzare mezzi telematici;

ATTESO che l'importo da destinare alla fornitura di libri da parte di ciascuna delle librerie interpellate è inferiore ad euro 5.000,00;

CONSIDERATO, pertanto che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per procedere all'affidamento diretto a terzo secondo le richiamate disposizioni;

CONSULTATA la biblioteca comunale " Oreste Borrello" in merito alla tipologia di volumi da acquistare.

DATO ATTO che con nota prot. n. 101057 del 30/12/2025 è stato richiesto preventivo/offerta alla libreria "Mondadori Bookstore " di Valentina Curatolo, con sede in corso G. Nicotera n.220 88046 Lamezia Terme (CZ)

INDIVIDUATA, nel rispetto delle disposizioni ministeriali e delle raccomandazioni degli enti sopracitati, per una spesa complessiva di Euro 4.223,19 la seguente libreria che ha presentato il preventivo /offerta pervenuto al protocollo dell'ente in data 12/01/2026, con nota prot. n. 2314, integrata in data 13/01/2026 con nota prot. n. 3031 , in atti:

"Mondadori Bookstore di Valentina Curatolo" con sede in corso G. Nicotera n.220, 88046 Lamezia Terme (CZ), P.I. 03285920793, Codice Ateco n. 47.61.00

DATO ATTO altresì che

-per la fornitura in oggetto l'ANAC ha attribuito il seguenti Codice di Identificazione Gara:
BA19CCDBF3

VERIFICATA la regolarità' contributiva della libreria affidataria, come desumibile dal Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva), acquisito on line, valido fino alla data del 17/12/2026, in atti

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento della fornitura di libri di cui all'oggetto, in quanto la offerta presentata risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

che il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. ai sensi dell'art. 18, del D.lgs. n. 36/2023

CONSIDERATO che:

il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è la dott.ssa Alessandra Saladino, in possesso dei requisiti di all'allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023 e di adeguate competenze professionali;

il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90;

DATO ATTO di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come disposto dall'art. 6-bis della Legge 241/1990, dall'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, come recepito nel vigente Codice di comportamento dell'Ente

SPECIFICATO che :

il presente provvedimento diventerà' esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità' contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 183, D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

ACCERTATO, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti e' compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo
30/08/ 2026	30 settembre 2026	4223,19 (iva inclusa)

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 251 del 27 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- il D. Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il GDPR 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.197 Del 06.06.2025, recante ad oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027. Approvazione.";

- la Deliberazione di Giunta Comunale n.149 del 22/05/2026 ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) 2026-2028 – Approvazione";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2026 ad oggetto: "Approvazione Documento Unico Programmazione 2026-2028";
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22/05/2026 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028.approvazione;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 21/07/2026 d oggetto: Approvazione del Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2025 ai sensi dell'art. 227 , D.Lgs 267/2000;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.67 del 13/08/2026 avente ad oggetto: assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2026, ai sensi degli artt 175, comma 8 e 193 del D. Lgs. n. 267/2000

DETERMINA

Di approvare le premesse del presente provvedimento, quale parte integrante,del dispositivo;

Di dare atto, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipula di un contratto per l'affidamento della fornitura in oggetto le cui caratteristiche essenziali sono le seguenti:

- fine che il contratto intende perseguire: implementazione del patrimonio librario;
- oggetto dell'appalto: fornitura di libri;
- forma del contratto: secondo gli usi commerciali;
- clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023;

Di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 per i motivi citati in premessa, alla Libreria "Mondadori Bookstore di Valentina Curatolo" con sede in corso G. Nicotera n.220 -88046 Lamezia Terme (CZ) Codice Ateco n. 47.61.00, P.I. 03285920793, la fornitura del materiale librario, come da elenco conservato in atti, per la somma complessiva di Euro 4.223,19 (IVA assolta dall'editore)

Di imputare la spesa complessiva di Euro 4.223,19 (IVA assolta dall'editore) al cap.1476/0 piano dei conti 1.04.01.02.003, del bilancio 2026/2028 annualità 2026

Di provvedere con successivo atto alla liquidazione della somma di euro 4.223,19 (IVA assolta dall'editore), a seguito di ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall'operatore economico sopra indicato e previa verifica della conformità della fornitura resa;

Di precisare che la fattura va trasmessa al seguente Codice Univoco di fatturazione: 7A6C71 con espressa indicazione del numero della determina di impegno spesa e del CIG sopra richiamato

Di precisare che

- trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con Deliberazione ANAC 621/2022;
- ai sensi del comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;
- il presente provvedimento è esecutivo con l'attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

Di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000, al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Di disporre:

- la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicit  legale;
- la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 223 del 27/01/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarit  tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente NICOTERA PASQUALINO in data 26/08/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarit  contabile della DETERMINA N. 38 del 28/01/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarit  contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2026	1476	16	1	05	02	1	04	1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	4.223,19

a favore di:

Codice	Fornitore
27322	MONDADORI BOOKSTORE DI VALENTINA CURATOLO

impegno assegnato:

Descrizione Impegno
rimandata indietro Decisione a contrarre e affidamento diretto alla libreria "Mondadori Bookstore Di Valentina Curatolo" della fornitura di Libri con il contributo di cui al D.M N. 272 Del 05.08.2025

2026	1476	661	1	05	02	1	04	1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	4.223,19
------	------	-----	---	----	----	---	----	----------------	---------------------------------	----------

a favore di:

Codice	Fornitore
27322	MONDADORI BOOKSTORE DI VALENTINA CURATOLO

impegno assegnato:

Descrizione Impegno
reversale n.49245 del 31/12/2025-reversale n. 4510 del 30 04/2026 affidamento diretto alla libreria "Mondadori Bookstore Di Valentina Curatolo" della fornitura di Libri con il contributo di cui al D.M N. 272 Del 05.08.2025

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 27/08/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.